

1518890-73.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2212923/2021 - 50º D.P.

ITAIM PAULISTA, 19472483 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3497/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM EDUARDO PINTO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518890-73.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518890-73.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2212923/2021 - 50º D.P.

ITAIM PAULISTA, 19472483 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3497/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM EDUARDO PINTO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1144/2021

WILLIAM EDUARDO PINTO está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 120/123, segundo a qual "[...] no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 15h40min, em via pública, na Rua Pacuíba, próximo ao nº 31, bairro Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca da Capital, WILLIAN EDUARDO PINTO (qualificado à fl. 25) trazia consigo, para fins de tráfico, 13 (treze) papелotes de cocaína, com massa líquida total de 5,1g, bem como ocultava, em um muro próximo à sua residência, 12 (doze) porções de maconha, com massa líquida total de 26,3g; 06 (seis) frascos de lança-perfume, com volume total de 36ml e 33

(trinta e três) papelotes de cocaína, com massa líquida total de 14,5g e, ainda, ocultava e tinha em depósito, no interior de sua residência, situada no referido endereço, 02 (dois) tijolos e 95 (noventa e cinco) papelotes de maconha, com massa líquida de 2.426,4g; 02 (dois) tijolos, 01 (um) saco médio e 420 (quatrocentos e vinte) papelotes de cocaína, com massa líquida de 1.942,5g e 155 (cento e cinquenta e cinco) frascos de lança-perfume, com volume total de 930ml, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12/13, auto de constatação provisória de fls. 18/23, laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 113/116 e fotografia de 17. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento se depararam com o denunciado WILLIAN em atitude suspeita, defronte à sua residência, situada na Rua Pacuíba, nº 31, diante do que realizaram sua abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados 13 papelotes de cocaína com o denunciado. Questionado a respeito, confirmou que praticava o tráfico de drogas e indicou um muro próximo ao imóvel em que mora, que utilizava para "reposição rápida" dos entorpecentes, local em que foram encontradas 12 porções de maconha, 06 frascos de lança-perfume e 33 papelotes de cocaína. Na sequência, o denunciado franqueou a entrada da equipe policial em sua residência, onde foram encontrados 02 tijolos e 95 papelotes de maconha; 02 tijolos, 01 saco médio e 420 papelotes de cocaína e 155 frascos de lança-perfume. Novamente indagado, o denunciado confirmou a propriedade de todos os entorpecentes apreendidos. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 13/14, auto de constatação provisória de fls. 18/23 e laudo químicotoxicológico definitivo de fls. 113/116. As circunstâncias em que os fatos se deram, aliadas à quantidade e forma de embalagem das drogas, bem como a confissão informal do denunciado, indicam a destinação dos entorpecentes ao tráfico. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 13-14; fotografia de fls. 17; laudo de constatação provisória - fls. 18-23 e laudo químico toxicológico - fls. 113-116.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 141-145), citado o réu (fls. 155), a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa. É a síntese do necessário e passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

As provas concluídas ao longo da instrução criminal reconstituem ação policial pautada em seriedade, legalidade, transparência e isenção, sem que existissem indícios de arbitrariedade, segundo teor exculpatório ofertado pelo réu em sede judicial.

Nesse sentido, os policiais militares Hugo Leonardo dos Santos Cesar Policial Militar e Augusto Baptista de Souza relatam que realizavam o patrulhamento de rotina, sem que houvesse prévio conhecimento sobre traficância no local dos fatos. Tiveram suas atenções voltadas para o réu que caminhava na via pública e, ao ver a aproximação policial, comportou-se de modo diferente. Por isso, foi abordado e, após revista pessoal, na sua posse estavam treze porções de cocaína. Ao ser indagado, o réu informou que estava com dificuldade financeira e optou por trabalhar para o tráfico. Informalmente, indicou o muro do qual estava próximo, afirmando que ali reserva outras porções para abastecimento, bem como, indicou uma casa, na qual os policiais realizaram buscas e constataram que não era imóvel habitado e no qual estava apenas fogão com a tampa abaixada, sobre a qual estavam consideráveis porções da droga, bem como, ao lado desse fogão. Era um imóvel de um cômodo só, sem indícios de habitação, cuja porta estava apenas encostada.

As narrativas policiais reconstituem ações iniciadas e concluídas sob os olhares de terceiros, em via pública, indicativo preciso à convicção de que agiram os policiais com a transparência adequada à ocorrência.

Esse atributo à ação policial não é desconstituído ao longo do contraditório, por declarações prestadas pela esposa do acusado, Karina de Oliveira Rodrigues que afirmou que o réu estaria na frente do bar de propriedade do pai da declarante e na companhia de dois sobrinhos. Os policiais o abordaram e nada de ilícito

encontraram, dirigindo-se à declarante ao solicitarem os documentos pessoais do acusado. Disse que os policiais se dirigiram a uma das casas existentes no quintal, mas, não a deixaram acompanhá-los e diziam os policiais terem uma denúncia. Os policiais teriam encontrado drogas nessa casa a qual, segundo a declarante, "o pessoal usa", referindo-se ao imóvel.

Ao negar envolvimento com as drogas, o réu alegou em juízo que foram encontradas em uma casa abandonada, não sabendo dizer por quem fosse frequentada. Disse que estava defronte ao bar no qual fora buscar sua esposa. Disse que os policiais o arrastaram para a casa, não obstante estivesse na companhia de sobrinhos menores. Disse que os policiais proibiram que terceiros se aproximassem e acompanhassem suas ações.

A negativa, entretanto, restou isolada por se mostrar inverossímil diante da ausência de indícios de arbitrariedade ou vingança.

Não é crível que se direcionassem os milicianos à escolha de quem soubessem ser inocente, para, sob os olhos de terceiros, forjarem o crime de tráfico de entorpecentes,

Não se vislumbram interesses espúrios parte dos agentes da lei, senão, moverem-se pelo estrito cumprimento do dever legal.

As palavras policiais não podem ser acolhidas, incondicionalmente, para fins de embasar o decreto condenatório, impondo-se ao juiz avaliá-las consoantes perfis e contexto de provas no qual se inserem. Nesse sentido, concluo escorreita prisão do acusado.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno WILLIAM EDUARDO PINTO incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixados no valor mínimo legal.

Desprovido de antecedentes ou, circunstâncias prisionais que sedimentassem a certeza de que se dedicasse às atividades ilícitas, reconheço o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06) reduzindo-se a pena retro de fração de 2/3, ao final, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa fixada no piso legal, a ser cumprido em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e recolhimento de um salário mínimo em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de execução penal.

Oficie-se para incineração da droga, na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA